舞钢市市场监督管理局
行政处罚决定书

舞市监处罚〔2024〕86号

当事人：舞钢市豫天新能源有限公司

当事人：舞钢市豫天新能源有限公司
主体资格证照名称：营业执照
统一社会信用代码：91410481MA45TR035T
住所（住址）：河南省平顶山市舞钢市武功乡武功街滚河大桥西100米路北武功村
法定代表人（负责人、经营者）：包培哲
身份证件号码：220202197010133314

2024年6月18日，本局执法人员对舞钢市豫天新能源有限公司进行了日常监督检查，在该公司一楼收费大厅天然气价格公示栏及收费电脑系统上发现该公司改变第一阶梯用气量。本局于2024年7月8日予以立案调查。执法人员对当事人涉嫌改变居民第一阶梯用气标准，变相提高燃气价格的违法行为进行询问及收集相关证据材料，确定其违法事实。2024年8月2日案件调查终结。

经查，当事人自2024年2月25日至2024年7月8日期间，未按照河南省发展和改革委员会“豫发改价管【2018】150号”第四条“同一城镇燃气的配气、销售价格，原则上应当统一”和平顶山市发展和改革委员会“平发改价管【2019】175号”“居民用管道天燃气价格、自6月10日起第一阶梯(月用量 50 立方米及以下)为 2.58 元/立方米,第二阶梯(月用

量50 立方米以上)为3.35 元/立方米”的文件要求，而当事人擅自将居民第一阶梯用气量由50立方米调整到5立方米，涉及户数18888户，多收价款410335.31元。

上述事实，主要有以下证据证明:

1.营业执照复印件，证明证明当事人的主体资格;

2.法定代表人身份证复印件、负责人身份证复印件，授权委托书、委托代理人身份证复印件，证明证明当事人身份的事实;

3.2024 年 6 月 18 日现场笔录 1 份、2024 年 6 月 18 日现场检查照片 2 张、营业厅收费明细 6 张 ，电脑收费系统截屏 1 张，光盘数据截屏 1 张，2024 年 7 月 17 日-2024 年 7 月 25 日询问笔录 2 份，照片 2 张，舞钢市发展和改革委员会“关于舞钢市农村天然气价格的说明”1 份，舞钢市豫天新能源有限公司“情况说明”1 张，证据提取单（光盘）1 张及承诺书 1 张，证明当事人改变居民第一阶梯用气标准，变相提高燃气价格的违法事实。

4. 2024 年 7 月 9 日现场检查笔录 1 份，2024 年 7 月 9 日现场检查照片 2 张，光盘数据电脑截屏 1 张，2024 年 7 月 8 日收费数据打印件 7 张，证明当事人已于 2024 年 7 月 8 日整改的事实。

5. 豫发改价管【2018】150 号文件 1 份、平发改价管【2019】175 号文件 1 份，舞钢天伦燃气有限公司文件（舞钢天伦【2020】1 号）1 份、关于舞钢市农村天然气价格的说明 1 张，证明第一阶梯(月用量 50 立方米及以下)收费标准为 2.58 元/立方米的事实。

6.经营性服务收费检查登记表1张，证明证明当事人违

规收取天然气用气量及多收金额;

7.送达地址确认书，证明对舞钢市豫天新能源有限公司地址确认;

8.当事人2024年8月1日退还多收天然气用气量明细、情况说明及燃气退气量情况核实记录，证明当事人于2024年8月1日退还多收燃气的事实;

9.当事人退费汇总表，证明当事人退还了全部多收价款的事实;

10.当事人亏损情况说明、票据、催款告知函，证明当事人的经营状况 ;

2024年10月09日，本局向当事人送达了本案《行政处罚告知书》(舞市监罚告〔2024〕84号)，告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据、并告知当事人依法享有陈述、申辩和要求听证的权利。当事人在法定期限内未提出听证要求，也未提出陈述或申辩意见。

本局认为，当事人擅自改变居民第一阶梯气量，变相提高燃气价格的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动,应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”之规定，当事人构成了擅自改变阶梯气量变相提高燃气价格的违法事实。

鉴于当事人在本案调查过程中于2024年8月1日已经开始主动退还多收用户的气量，并于2024年9月28日已经全部退还用户多收燃气气量。综合考虑当事人的违法事实、性质、情节、社会危害程度，本案中当事人的违法情形不具有从轻、

从重处罚情形，参照豫市监(2023)80号《河南省市场监督理局关于印发河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则和河省市场监督管理行政处罚裁量基准(2023版)的通知》规定中，“适用通则”第十八条：当事人不具备不予行政处罚、减轻、从轻或者从重行政处罚情形的，应当给予一般行政处罚，和“裁量基准”3.4.1规定，违法情形：不具有从轻、从重处罚情形：没收违法所得，并处违法所得3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处以罚款。当事人的违法行为裁量阶次为“一般”。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，依据《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（六）项的规定，决定处罚如下：

罚款123100.59元 。

请于收到本处罚决定书之日起十五日内，到中国建设银行股份有限公司舞钢支行（开户名称：舞钢市非税收入服务中心，账号：4100 1581 6100 5020 9302）或者通过电子支付系统缴纳罚没款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向舞钢市人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向舞钢市人民法院提起行政诉讼。如果需要通过互联网渠道申请行政复议，可以通过电子邮箱：wgfzb@126.com提交申请。

逾期不申请行政复议也不向法院提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定，经催告仍不履行义务的，本机关将依法

申请人民法院强制执行。复议和诉讼期间，本行政处罚不停止执行。

舞钢市市场监督管理局

（印 章）

2024 年 10 月 24 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式 二 份， 一 份送达，一份归档。